عقد اتفاقية تقديم خدمة الدفع الالكتروني

Payment Gateway Service Provision Agreement

www.edfapay.com

7637 Othman Bin Affan St., 2123 Al Ezdihar Dist., 12487
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
info@edfapay.com | 9200 31242

This Agreement was made on 1/19/2026 between:	تمت هذه الاتفاقية في تاريخ 2026/01/19 بين كل من:
First Party: **Edfa for Information Systems Technology Company**, a Limited Liability Company with a capital of **SAR 100,000.00**, Commercial Registration No. **10100651516**, Postal Code 12487, Phone: **+966 920031242**, Short National Address **RHZA7637**, VAT Number: **311128216300003**, Official Website: **https://edfapay.com** hereinafter referred to as "EdfaPay"	الطرف الأول: **شركة ادفع لتقنية المعلومات**، شركة ذات مسؤولية محدودة، بمقدار رأس مال **10,0000.00 ريال سعودي**، سجل تجاري رقم **1010651516**، الرمز البريدي **12487**، هاتف **+966 920031242**، العنوان الوطني المختصر **RHZA7637**، الرقم الضريبي **311128216300003**، الموقع الرسمي **https://edfapay.com** ويشار اليه فيما بعد "ادفع باي".
Second Party :DHAIFALLAH AHMED MOHAMMED MASHNI , registered under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia with Commercial Registration/Freelance License No. **FL-916809588**, Short National Address **GCMA3273**, Official Website, as detailed in Annex 1, hereinafter referred to as the "Merchant" or "Company."	الطرف الثاني: **ضيف الله احمد محمد مشني** مسجل بموجب قوانين المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري/ ووثيقة عمل حر رقم**FL-916809588** ، والعنوان الوطني المختصر **GCMA3273**، الموقع الرسمي الحي - منصة الخدمات المحلية وكما هو موضح في ملحق رقم واحد ويشار اليه فيما بعد بـ "التاجر" او الشركة".
The two parties are collectively referred to as the "Parties", and individually as a "Party" or "One of the Parties."	ويشار اليهما مجتمعين "بالطرفين", منفردين "بالطرف " او "أحد الطرفين".
Whereas the Merchant wishes to utilize the payment gateway service provided by EdfaPay, according to the terms and conditions set forth in this Agreement and on the date mentioned above, both parties have agreed as follows:	حيث ان التاجر يرغب في استخدام خدمة نظام الدفع الالكتروني المقدمة من ادفع لتقنية نظم المعلومات على شبكة الانترنت وفقا للبنود والشروط المدرجة في هذه الاتفاقية ووفق التاريخ اعلاه. وعليه، سيتم تحديد حقوق والتزامات كلا من الطرفين تجاه بعضهما صراحة منعا للجهالة أو لبس أو غموض وعليه اتفق الطرفان على ما يلي:

7637 Othman Bin Affan St., 2123 Al Ezdihar Dist., 12487
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
info@edfapay.com | 9200 31242

Article 1: Definitions

EdfaPay: A fintech company offering advanced payment solutions, soft pos, payment gateway, and e-invoicing services through one dashboard.

Merchant: An individual or company or establishment providing products or services for a fee.

Customer: A person paying for goods or services from the Merchant using the payment gateway or payment links.

Payment Gateway: A service by EdfaPay that enables Merchants to receive online payments.

Payment Links: A feature of the Payment Gateway that allows Merchants to receive payments via shared links.

Service Offer: A preliminary agreement that outlines the applicable fees on every transaction via EdfaPay.

Article 2: Obligations of the Service Provider (EdfaPay)

1- Activate and maintain access to the payment gateway for the Merchant during the contract duration.

2- Provide the Merchant access to all features of the payment link service.

3- Provide technical support and updates to the payment gateway service.

4- Respond to the Merchant's inquiries regarding the payment gateway service.

5- Resolve issues the Merchant may face while using the payment gateway service.

6- Provide performance reports to the Merchant including:

- Number of transactions
- Total transaction value

7- Ensure data security of both Merchant and customers by complying with PCI-DSS standards and cybersecurity best practices.

8- Implement all relevant updates, including security, technical, and feature updates.

المادة الأولى: التعريفات

ادفع باي: شركة تقنية مالية تقدم حلول الدفع الحديثة للتجار بجميع الأنواع والأحجام، خدمة نقاط البيع أندرويد، خدمات بوابة الدفع والفوترة الإلكترونية من خلال لوحة تحكم واحدة.

التاجر: هو شخص أو شركة أو مؤسسة يقدم منتجات أو خدمات مقابل مال.

العميل: هو الشخص الذي يدفع مقابل السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر باستخدام بوابة الدفع أو روابط الدفع.

بوابة الدفع: هي خدمة تقدمها شركة المدفوعات "ادفع باي" تتيح للتاجر خدمات قبول المدفوعات من العملاء عبر الانترنت.

روابط الدفع: هي خدمة من خدمات بوابة الدفع تقدمها شركة المدفوعات "ادفع باي" تتيح للتاجر قبول المدفوعات من العملاء عبر الانترنت.

عرض الخدمة: هو اتفاق مبدئي يكون بين الطرفين على تحديد الرسوم والاستقطاعات من كل عملية دفع تتم من خلال خدمات إدفع باي.

المادة الثانية: يلتزم مقدم الخدمة "ادفع باي"

1- فتح بوابة الدفع الإلكتروني للتاجر والاستفادة من جميع خدماتها طوال مدة العقد.

2- إتاحة خدمة روابط الدفع الإلكتروني للتاجر الاستفادة من جميع خدماتها طوال مدة العقد.

3- توفير الدعم الفني والتحديثات اللازمة للبوابة طوال مدة العقد.

4- الرد على استفسارات التاجر المتعلقة بخدمة بوابة الدفع الالكتروني.

5- حل المشكلات التي قد تواجه التاجر عند استخدام بوابة الدفع الالكتروني.

6- اتاحة تقارير وإحصائيات الأداء للتاجر بما في ذلك:

- عدد المعاملات التي تتم عبر البوابة.
- إجمالي المبالغ المدفوعة عبر البوابة.

7- حماية بيانات التاجر والمشترين من خلال الالتزام بمعايير الأمن والسلامة "PCI-DSS" واتباع الممارسات اللازمة في مجال الأمن السيبراني.

8- توفير التحديثات اللازمة للبوابة طوال مدة العقد، بما في ذلك:

- التحديثات الأمنية.
- التحديثات الفنية.
- التحديثات التي تضيف مميزات جديدة للبوابة.

7637 Othman Bin Affan St., 2123 Al Ezdihar Dist., 12487
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
info@edfapay.com | 9200 31242

Article Three: Merchant Obligations 1- The Merchant affirms that they are duly qualified and licensed to carry out the business activities contemplated under this Agreement. 2- The individual signing this Agreement on behalf of the Merchant warrants that they have the full legal authority and/or have been duly authorized to enter into this Agreement. 3- The Merchant confirms that all information provided, including that contained in the three annexes attached to this Agreement, is true, accurate, and complete. 4- The Merchant agrees to provide goods and/or services to Cardholders who make purchases via the "EdfaPay" payment gateway services. 5- The Merchant undertakes not to use the payment gateway for any purpose other than transactions directly related to their registered business branch and associated Commercial Registration Number or Freelance Certificate, as specified in this Agreement and in line with the Merchant's business activity. 6- The Merchant shall ensure that all payment gateway services are used exclusively by the Merchant, in accordance with the regulations and rules of the Saudi Payments Network. 7- The Merchant also undertakes to use the payment gateway with the utmost care, accuracy, and for the intended purpose only. 8- The Merchant shall not offer any warranties or impose any liability whatsoever on "EdfaPay" in relation to the goods and/or services offered by the Merchant. 9- The Merchant shall not make any modifications, alterations, or installations of accessories or equipment to the payment gateway. 10- The Merchant shall ensure that only its authorized and properly trained personnel operate the "EdfaPay" payment gateway. 11- The Merchant agrees to indemnify and hold harmless "EdfaPay" from any liability arising from disputes with Cardholders in connection with goods and/or services purchased via the payment gateway.	**المادة الثالثة: يلتزم التاجر** 1- أنه مؤهل ومرخص لأداء العمل. 2- أنه الشخص الذي سوف يقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية له صلاحية التوقيع و/او مفوضاً بذلك. 3- أن جميع وأي معلومات قام بالتصريح بها وما هو مدرج في ملحقات العقد الثلاثة بموجب هذه الاتفاقية هي معلومات صحيحة. 4- يلتزم بتقديم بضائع و / أو خدمات إلى حامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمات بوابة الدفع الإلكتروني التابعة "لادفع باي". 5- يلتزم بعدم استخدام بوابة الدفع الإلكتروني في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة التي تخص فرع التاجر ورقم سجله التجاري\شهادة العمل الحر كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكما هو مشار إليه في نشاط التاجر. 6- يلتزم من التأكد من أن الوسائل الخاصة بخدمة بوابة الدفع الإلكتروني ستستخدم فقط من قبل التاجر وفقا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات. 7- يلتزم من التأكد من استخدام بوابة الدفع الإلكتروني بكل دقة ومهارة وعناية وللغرض الذي وضعت من أجله. 8- يلتزم بعدم تقديم أي ضمان أو تحميل "ادفع باي" أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و/ أو الخدمات المقدمة من قبل التاجر على الإطلاق. 9- يلتزم بعدم إجراء أي تغيير أو تعديلات على بوابة الدفع الإلكتروني، أو وضع أو تثبيت أي ملحقات أو معدات أو ملحقة بها. 10- يلتزم بالتأكد من أن بوابة الدفع الإلكتروني التابع "لادفع باي" يتم تشغيلها فقط من قبل موظفي التاجر المصرح لهم والمدربين على ذلك. 11- يلتزم بتعويض "ادفع باي" عن أي مسؤولية ناجمة عن أي خلاف مع حامل البطاقة فيما يتعلق بالسلع و/ أو الخدمات التي تم شراؤها عن طريق معاملات خدمة بوابة الدفع الإلكتروني التي تمت ببطاقة الدفع.

12- The Merchant shall not use any payment gateway transactions for the purpose of obtaining or providing cash advances.	12- يلتزم بعدم استخدام أي عملية من عمليات خدمة بوابة الدفع الإلكتروني التابع "لادفع باي" بغرض الحصول على أو توفير نقد مقدما.
13- In the event of a change or addition to the Merchant's business activity, the Merchant must notify the First Party (EdfaPay) in writing within one (1) week. The Merchant shall not use the services of EdfaPay for any activities not agreed upon in this Agreement.	13- يلتزم في حالة قيام الطرف الثاني بتغير نشاطه أو إضافة نشاط لابد من إخطار الطرف الأول بشكل رسمي خلال أسبوع. كما لا يجوز استخدام خدمات إدفع باي في أي أنشطة غير المتفق عليها.
14- The Merchant authorizes "EdfaPay" to accept all cards accredited by EdfaPay, provided they are valid at the time of presentation by the Cardholder for the payment of goods and services, and provided that such cards meet the following conditions: a. The card must bear the logo of the issuing network (e.g., Mada, Visa, MasterCard, or others). b. The card must be valid at the time of transaction execution.	14- تفويض ادفع باي بقبول جميع البطاقات المعتمدة لدى ادفع باي على أن تكون سارية المفعول عند تقديمها إليه من قبل حامليها لدفع قيمة السلع والخدمات التي يقدمها، يجب أن تستوفي تلك البطاقات المعايير التالية: أ - أن تحمل البطاقة شعار الشركة المصدرة للبطاقة (مدى أو فيزا أو ماستر كارد أو غيرها). ب- أن تكون البطاقة سارية المفعول عند تنفيذ أي عملية.
15- The Merchant authorizes "EdfaPay" to decline payment transactions in the following cases: a. Absence of a Visa or MasterCard logo on the credit card. b. Expiration of the card's validity. c. If the card number appears on EdfaPay's warning list. d. If EdfaPay declines to issue the authorization code required to complete the transaction. e. A mismatch between the first four digits of the Visa or MasterCard card number and the first four digits printed on the transaction receipt.	15- تفويض ادفع باي برفض البطاقة الائتمانية في الحالات التالية: أ - عدم وجود شعار فيزا أو ماستركارد العالمية على البطاقة الائتمانية. ب - انتهاء صلاحية البطاقة. ج - إذا كان رقم البطاقة موجود في القائمة التحذيرية الموجودة لدى ادفع باي. د - رفض" ادفع باي" إعطاء رمز الموافقة اللازم لإكمال تنفيذ العملية. خ - عدم تطابق أول أربعة أرقام من رقم بطاقة فيزا أو ماستركارد مع الأرقام الأربع الأولى المطبوعة على إيصال العملية.
16- The Merchant shall bear all financial obligations and expenses incurred in fulfilling their commitments under this Agreement, including taxes, Zakat, and applicable fees as required under the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.	16- يلتزم بتحمل كافة الأعباء المالية والتكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد بما في ذلك الضرائب والزكاة والرسوم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
Article 4: The Merchant is permitted to use and process transactions via the payment gateway provided by "EdfaPay" solely on the Merchant's official website or mobile application, and exclusively for goods and/or services offered by the Merchant's business. Failure to comply with this provision shall forfeit the Merchant's right to claim the transaction amounts. Examples of violations include but are not limited to:	**المادة الرابعة: يسمح باستخدام وتمرير العمليات لدى بوابة الدفع الإلكتروني المتوفر للتاجر في موقع التاجر أو تطبيقه الإلكتروني فقط، على أن تكون العمليات خاصة بالسلعة والخدمة المقدمة في المنشأة، وفي حال عدم الالتزام فلا يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ، والمخالفات على سبيل المثال:**

7637 Othman Bin Affan St., 2123 Al Ezdihar Dist., 12487
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
info@edfapay.com | 9200 31242

1- Selling a product on behalf of another merchant or via a different application.
2- Selling goods not owned or operated by the Merchant or offered by an unrelated establishment.
Accordingly in the event of verifying, the Merchant shall submit purchase invoices to "EdfaPay" that pertain exclusively to the Merchant's business activity and are issued through the Merchant's website or app. Any invoices that do not meet this requirement shall be deemed a violation and the Merchant shall not be entitled to receive payment for the related transactions.

Article 5: The Merchant agrees to fully indemnify and hold harmless "EdfaPay" against any and all claims, lawsuits, liabilities, costs, losses, penalties, and damages arising from:
1- Any fraud, dishonesty, misconduct (criminal or otherwise) committed by the Merchant, its representatives, employees, agents, or contractors in connection with any transaction processed through the payment gateway.
2- Any damage caused to all or part of the payment gateway system.
The Merchant shall bear full responsibility and shall not hold "EdfaPay" liable—whether legally or otherwise—for any claims, expenses, losses (including indirect or consequential losses or loss of profit) resulting from a malfunction or failure in the payment gateway.

Article 6: Dispute Resolution
1- The Merchant agrees to handle and resolve all complaints raised by cardholders concerning goods and/or services provided through the payment system as if the transaction had been made in cash.
2- In the event of any dispute related to a transaction conducted via the payment gateway, both parties agree that the records and documentation (electronic or otherwise) held by the service provider and the acquiring bank shall serve as the primary reference.
3- The Merchant authorizes "Edfa Pay" to disclose or provide any details relating to the Merchant's account necessary for resolving such disputes.

1- بيع سلعة لتاجر اخر في موقع إلكتروني أو بالنيابة عن تطبيق أخر.

2- بيع سلعة لا تخص التاجر وتخص منشأة اخرى لأي نشاط.

وبناء على ذلك في حال وجود التحقق يتعين على التاجر تقديم فاتورة الشراء "لادفع باي" على أن تكون لنفس نشاط التاجر وكذلك موقع التاجر او تطبيقه الإلكتروني فقط، وعدا ذلك يعتبر مخالفة ولا يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ في حال عدم إضافة مبالغ تلك العمليات.

المادة الخامسة: يتعهد التاجر بموجب هذه الاتفاقية أن يتحمل المسؤولية التامة عن ادفع باي من جميع الدعاوى والقضايا والتكاليف والخسائر والرسوم والمطالبات والأضرار التي قد يتعرض لها ادفع باي أو يتكبدها بسبب:
1- أي غش أو أعمال غير شريفة أو سوء سلوك (إجرامي أو غير ذلك) من جانب التاجر أو ممثله أو موظفه أو وكيله أو مقاوله، وذلك فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال خدمة بوابة الدفع.
2- أي ضرر يصيب كامل أو جزء من بوابة الدفع الإلكتروني.

ويلتزم التاجر بعدم تحميل "ادفع باي" أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها، عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو الأضرار التراكمية أو خسارة الأرباح، التي قد يتعرض لها أو يتكبدها التاجر بسبب خلل أو عطل في نظام بوابة الدفع الإلكتروني

المادة السادسة: النزاعات والدعاوى:
1- يتعهد التاجر بحل جميع الشكاوى المقدمة من قبل حامل البطاقة فيما يتعلق بالسلع و/ أو الخدمات المقدمة باستخدام بطاقة الدفع التي تعمل وفقا لنظام خدمة بوابة الدفع الإلكتروني كما لو كان قد تم بيع مثل هذه السلع و/ أو الخدمات نقدا من قبل التاجر.

2- يوافق طرفا هذه الاتفاقية على أنه في حال نشوب أي نزاع أو دعوى تتعلق بأية عملية أو عمليات تتم بواسطة خدمة بوابة الدفع الإلكتروني؛ فإن السجلات والمستندات المتوفرة (إلكترونية و/أو غيرها) لدى مقدم الخدمة والبنك ستستخدم كمرجع لبحث النزاع أو الدعوى.
3- يتعهد التاجر بموجب هذه الاتفاقية بأن يسمح "لادفع باي" بالإفصاح عنه/أو تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر، وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى والتي تمت بواسطة بوابة الدفع الإلكتروني.

7637 Othman Bin Affan St., 2123 Al Ezdihar Dist., 12487
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
info@edfapay.com | 9200 31242

Article 7: Governing Law

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws, regulations, and executive decisions of the Kingdom of Saudi Arabia, including those relating to taxation, zakat, and VAT, and in a manner that does not contravene Islamic Shariah. In the event of a dispute regarding the interpretation or execution of this Agreement, the parties shall attempt resolution amicably. Failing that, the dispute shall be referred to the competent judicial authority within the Kingdom of Saudi Arabia.

Article 8: Continuity of Liability

The both parties shall remain liable throughout the duration of this Agreement for all actions taken under it, and such liability shall remain in full force and effect.

Article 9: Relationship Between the Parties

The parties to this Agreement are independent entities, and nothing herein shall be construed as establishing a partnership or agency relationship between them.

Article 10: Force Majeure

Neither party shall be held liable for any failure to perform its obligations under this Agreement due to force majeure events beyond its control, including but not limited to natural disasters or other uncontrollable events.

Article 11: Disclaimer of Liability

1- Any transaction processed through the payment gateway shall be deemed a direct cash transaction between the Merchant and the cardholder. "EdfaPay" shall not be considered a party to this relationship under any circumstances.

2- "EdfaPay" shall not be held liable for any material or moral damages suffered by the Merchant or the cardholder.

Article 12: Rights of EdfaPay

1- EdfaPay reserves the right to retain all records of the Merchant's payment gateway transactions and contractual documentation. In the event of a dispute, such records shall constitute conclusive and binding evidence of the transactions.

المادة السابعة: القانون الذي يحكم هذه الاتفاقية:

يخضع تنفيذ وتفسير كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالضرائب والزكاة وضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية، وفي حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية فيتم حله بكافة الطرق الودية، وإذا تعذر ذلك، يحال الخلاف أو النزاع إلى الجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية للفصل فيه.

المادة الثامنة: استمرارية المسؤولية:

يوافق الطرفين طوال مدة سريان هذه الاتفاقية أن يظل مسئولاً عن جميع التصرفات التي يقوم بها بموجب هذه الاتفاقية وأن تظل مسئوليته قائمة.

المادة التاسعة: علاقة الطرفين:

لا يعتبر طرفا هذه الاتفاقية أحدهما شريكا أو وكيلا للآخر.

المادة العاشرة: الظروف القهرية:

لا يجوز رفع أية دعاوى أو مطالبات ضد أي من طرفي هذه الاتفاقية حال إخفاقه في الوفاء بالتزاماته أو تطبيق أي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان ذلك الإخفاق أو الإغفال ناجما عن أحد الأسباب أو الظروف القهرية مثل الأحداث التي تتعلق، الكوارث الطبيعية، نتيجة للأسباب والظروف القهرية، أو أي حدث آخر خارج سيطرة الطرف المعني.

المادة الحادية عشرة: إخلاء المسؤولية:

1- تعتبر أي عملية عن طريق خدمات بوابة الدفع الإلكتروني بمثابة عملية نقدية بين التاجر وعميله (حامل البطاقة)، ولا يعتبر "ادفع باي" طرفاً في هذه العلاقة بأية حال من الأحوال.

2- لا يعتبر ادفع باي مسؤولاً عن أي خسائر مادية أو معنوية قد تلحق بالتاجر أو العميل.

المادة الثانية عشرة: حقوق ادفع باي:

1- يحق "لادفع باي" الاحتفاظ بسجلات عمليات بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بالتاجر، وسجلات العقد، وفي حال نشوء نزاع بين الطرفين فإن سجلات "ادفع باي" تشكل البينة النهائية والقاطعة على تلك العمليات.

2- يحق "لادفع باي" عكس قيد أي مبلغ سبق له دفعه للتاجر على حساب التاجر إذا تمت العملية عن طريق الاحتيال أو كانت ممنوعة أو غير مشروعة بعد إبلاغ الطرف الثاني عن طريق بيناته الموثقة في (ملحق رقم واحد).

2- EdfaPay reserves the right to reverse any previously settled amount to the Merchant if the transaction is proven to be fraudulent, prohibited, or illegal, following notification sent to the Merchant using the verified contact details listed in Annex 1. 3- EdfaPay reserves the right to freeze any funds in the event of suspected fraudulent transactions or suspicious activity. Upon termination of this Agreement, EdfaPay may use the frozen funds to offset any liabilities, chargebacks, or losses arising from fraudulent transactions. 4- EdfaPay reserves the right to deduct any amount from the Merchant's account if it is later found that the credited amount resulted from, but not limited to, a transaction that violated the terms of this Agreement, a fake sale, unfulfilled or deficient services, or a prohibited or illegal transaction. The Merchant shall be notified, and the legitimacy of the transactions shall be confirmed before any action is taken.	3- يحتفظ "ادفع باي" لنفسه بحق تجميد أي مبالغ مالية في حالة الشك بوقوع عمليات احتيال أو نشاطات مشبوهة بعد مناقشتها مع الطرف الثاني أو عند إنهاء هذه الاتفاقية مع استخدام تلك المبالغ المجمدة لمقاصة أي التزامات تترتب على عمليات عكس قيود مستقبلية أو خسائر تنجم عن عمليات احتيال. 4- يحتفظ ادفع باي لنفسه بحق خصم قيمة أي عملية على حساب التاجر لدى "ادفع باي"؛ فيما لو ثبت "لادفع باي" بعد أن قيد المبلغ لحساب التاجر كان مقابل -على سبيل المثال لا الحصر- عملية مخالفة لأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو عمليات بيع مزيفة أو عدم إنجاز الخدمات أو قصورها أو أن العملية تمت عن طريق الاحتيال أو كانت ممنوعة أو غير مشروعة، على ان يتم اشعار التاجر والتاكد من شرعيه العمليات قبل اتخاذ اي اجراء.
Article 13: Prohibited Transactions The Merchant acknowledges and agrees not to perform any of the following prohibited activities using the electronic payment gateway, including but not limited to: 1- Gambling, lottery, or any similar activities that are prohibited under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. 2- Charging penalties, fines, damages, or costs exceeding the total transaction value where the cardholder has not explicitly authorized such charges. 3- Conducting transactions under business names other than those registered and listed in this Agreement and the associated commercial registration. The Merchant further undertakes not to violate the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia, including but not limited to the Anti-Cybercrime Law and the Anti-Money Laundering Law. In the event of any violation, the Merchant shall bear full legal responsibility. EdfaPay shall not be liable for any such violations and retains the right to take appropriate action against any Merchant found to be in breach of this Article. The Merchant also affirms that goods and services offered will fall within the scope of the	**المادة الثالثة عشرة: العمليات المحظورة:** يقر التاجر ويوافق على العلم بحظر استعمال العمليات الآتية (لا على سبيل الحصر) على خدمات بوابة الدفع الالكتروني وقد وافق التاجر على الا ينفذ هذه العمليات: 1- خدمات القمار واليانصيب وما شابهها والمحظورة لدى، الانظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 2- الجزاءات أو الغرامات أيا كان نوعها أو الأضرار أو الخسائر أو تكاليف تتجاوز السعر الاجمالي والتي لا يكون العميل فيها مفوض. 3- عمليات البيع المرتبطة بأسماء تجاريه مختلفة عدا ما هو موضح في هذه الاتفاقية والسجل التجاري المرتبط بها. كذلك يلتزم التجار بعدم مخالفة "أنظمة المملكة العربية السعودية"؛ ومنها نظام الجرائم المعلوماتية السعودي ونظام مكافحة غسل الأموال وفي حال مخالفتهم للنظام فإن هذا يخضع لمسئولتيهم المحضة ولإدارتهم، وليس هناك أي مسئولية تقع على عاتق منصة ادفع باي من اجراء مخالفة للأنظمة المرعية، حيث أن التاجر هو المسئول عن منصته وعن تعامله مع المستهلكين مسئولية كاملة، ولمنصة ادفع باي دائماً الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً عن تاجر يخالف أحكام المادة و بالإضافة لما ورد أعلاه فإن التاجر يقر ويوافق انه سوف يعرض بضاعة وخدمات ضمن الإطار المحدد في السجل التجاري والتي تم الاتفاق عليها حين توقيع هذه الاتفاقية

commercial registration referenced in this Agreement. **Article 14: Service Fees and Term** 1- The Merchant agrees to the service offering and associated fees provided by EdfaPay, as detailed in Annex 3. 2- The duration of this Agreement shall be one (1) year from the date of signing and shall automatically renew for successive periods unless either party notifies the other in writing of its intention not to renew at least thirty (30) days before the expiry date. Termination procedures are outlined in Article 17. 3- The Merchant agrees to pay all applicable fees associated with the active services upon registration.	**المادة الرابعة عشرة: مبلغ تقديم الخدمة ومدتها:** 1- يتعهد الطرف الثاني أنه موافق على ماورد في عرض الخدمة المقدم من إدفع باي و ماهو موضح في (ملحق رقم ثلاثة). 2- إن مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتجدد تلقائيا لمدد اخرى مماثلة ما لم يشعر أحد الفريقين الاخر رغبته بعدم التجديد قبل (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهائها، وتنتهي كما هو موضح في "فسخ التعاقد". 3- يوافق التاجر على دفع جميع الرسوم المطبقة على الخدمات السارية عند التسجيل.
Article 15: Settlement to Merchant's Account 1- Subject to the terms of this Agreement, EdfaPay shall credit the Merchant's designated bank account (as specified in Annex 2) with all amounts from settled transactions. Settlements shall be daily, Sunday to Thursdays, and are subject to the fees outlined in Annex 3. 2- Settlements shall be made automatically after deducting the agreed-upon transaction fees as specified in Annex 3. 3- The net amount deposited by EdfaPay to the Merchant's account shall equal the total transaction value minus the applicable fees. EdfaPay reserves the right to revise these fees with thirty (30) days' prior written notice to the Merchant.	**المادة الخامسة عشرة: التسوية الى حساب التاجر:** 1- يقوم إدفع باي طبقاً لشروط واحكام هذه الاتفاقية بدفع جميع مبالغ العمليات لجميع العمليات الي تم الاستحواذ عليها وذلك بقيد المبالغ في الرصيد الدائن بالحساب البنكي الذي عينه التاجر التابع لكيانه التجاري الموضح في ملحق رقم إثنين، وتتم التسوية بشكل يومي من الاحد الى الخميس، ويترتب عليه رسوم كما هي موضحه في ملحق رقم ثلاثة. 2- يتم الدفع الكترونياً بعد خصم الرسوم المتفق عليها في هذه الاتفاقية الموضحة في ملحق رقم ثلاثة 3- أن المبالغ التي يودعها إدفع باي الى حساب التاجر مقابل العملية المعتمدة يساوي اجمال سعر البيع الخاص بالعملية مخصوما منه رسوم اجراء العملية وقد تم سرد رسوم التنفيذ في هذه الاتفاقية في ملحق رقم ثلاثة كما يحق للطرف الأول تغيير رسوم العملية من وقت لآخر بموجب مذكرة كتابية ترسل قبل 30 يوم الى التاجر.
Article 16: Fees Payable by the Merchant The Merchant agrees and undertakes to pay a non-refundable establishment fee upon signing this Agreement. This administrative fee is detailed in Annex 3 and becomes due once the Agreement is executed and accepted by the acquiring bank.	**المادة السادسة عشرة: رسوم مستحقة الدفع من قبل التاجر** يقر ويتعهد التاجر أنه عند توقيع هذه الاتفاقية واتمامها من قبل التاجر وقبول طلب التاجر من البنك، سيدفع التاجر مبلغ - رسوم التأسيس- غير مسترد واجب الدفع عند توقيع الاتفاقية كرسوم ادارية غير مسترده موضحه في الملحق الثالث.

7637 Othman Bin Affan St., 2123 Al Ezdihar Dist., 12487
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
info@edfapay.com | 9200 31242

Article 17: Termination of the Agreement 1- The Merchant may terminate this Agreement at any time by contacting EdfaPay through its official support channels listed on its website or by sending an email to: onboarding@edfapay.com. 2- EdfaPay may suspend or terminate this Agreement or any related services at any time if the Merchant is found to be in breach of the policies outlined herein, following notification to the Merchant. EdfaPay shall not be liable to the Merchant or any third party for such termination. This Agreement consists of seventeen (17) Articles and three (3) Annexes, comprising a total of ten (10) pages. By signing page nine of this Agreement, the parties confirm their full legal capacity and consent, acknowledge that they have read and agreed to all the terms and conditions herein, affirm the accuracy of the information provided in the annexes, and unconditionally waive the requirement for signing each individual page.	**المادة السابعة عشرة: فسخ التعاقد:** 1- يجوز للتاجر إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق التواصل مع شركة ادفع باي عن طريق قنوات الدعم الموجودة في الموقع الرسمي أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى: onboarding@edfapay.com 2- قد تقوم شركة ادفع باي بإيقاف هذه الاتفاقية أو الخدمات في أي وقت في حالة انتهاك أي من السياسات الموضحة في العقد بعد إشعار العميل ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه العميل أو أي طرف ثالث بـ`xسبب هذا الإنهاء. هذه الاتفاقية تتضمن سبعة عشر مادة وثلاثة ملحقات بمجموع عشر صفحات، وبتوقيعنا على الصفحة التاسعة نقر ونتعهد أننا بكامل أهليتنا الشرعية والنظامية واطلاعنا على احكام وشروط هذه الاتفاقية وأن البينات المذكورة في الملحقات الثلاثة صحيحة وموافقتنا عليها والتنازل غير المشروط عن التوقيع عن كل صفحة.

توقيع الطرف الأول: مقدم الخدمة "ادفع باي" ويمثله:

المدير التنفيذي ورئيس الشركة: غرم الله بن عبد العزيز الغامدي

Signed by the First Party: Service Provider "EdfaPay" Represented by:
CEO and President: Ghormallah Bin Abdulaziz Al-Ghamdi

توقيع الطرف الثاني: التاجر ويمثله: ضيف الله بن احمد مشني

Signed by the Second Party: The Merchant Represented by: DHAIFALLAH BIN AHMED MASHNI

ملحق رقم واحد | Annex 1

Merchant Information	بيانات التاجر
ضيف الله بن احمد بن محمد مشني	الاسم الرباعي | Name
1065390518	رقم الهوية | ID Number
difmashni@gmail.com	الايميل | Email
0599363888	رقم الجوال | Phone Number

ملحق رقم إثنين | Annex 2

Entity Information	بيانات المنشأة
وثيقة ممارس حر	كيان المنشأة | Entity Type
FL-916809588	رقم السجل التجاري\ شهادة العمل الحر | CR\FLC Number
الخدمات التخصصية (برمجة وتطوير المواقع الالكترونية)	نشاط المنشأة | Entity Activities
شارع الصدق 3273 - أبو السلع 6474 - أبو السلع 85484	العنوان الوطني | National Address
-	الرقم الضريبي المميز | VAT Number
DHAIFALLAH AHMED MOHAMMED MASHNI	اسم المستفيد | Beneficiary Name
بنك الراجحي	اسم البنك | Bank Name
SA5780000518608010450174	رقم الحساب البنكي | IBAN Number

ملحق رقم ثلاثة | Annex 3

Payment Gateway Service Fees	رسوم خدمة بوابة الدفع
00 SAR	رسوم التأسيس | Setup Fees
Waived | معفي	رسوم اشتراك شهرية | Monthly Fees
15%	ضريبة القيمة المضافة | VAT

Transaction Fees	رسوم العمليات
0.95%	رسوم مدى لكل عملية | MADA Fees\TRX
2.5% + 1 SAR	رسوم فيزا وماستركارد لكل عملية | Visa\MC Fees\TRX
1 SAR	ابل باي _ قوقل باي | Apple pay_ Google pay
15%	ضريبة القيمة المضافة | VAT

Settlements Fees	رسوم التسويات المالية للعمليات
5	رسوم التسوية | Settlements Fees
15%	ضريبة القيمة المضافة | VAT